

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2321/2530

นางสาว บัทยา ไกรพิณี หรือใจชื่อ กับ
พวก

โจทก์

ร้อยตำรวจเอก วีรพล รุจิร วงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 179, มาตรา 180

ในระหว่างที่ศาลได้สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ โจทก์ ย่อมมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์ได้เพราะไม่มีกฎหมายห้ามกรณีเช่นนี้ให้ นำบทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 และมาตรา 180 มาใช้บังคับ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนิน คดีอย่างคนอนาถาโดยอ้างเหตุว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลที่จะฟ้องร้องและมีคำสั่งต่อไป อีกว่าหากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 7 วันเช่นนี้เห็นได้ว่าศาลชั้นต้นเพียงแต่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของ โจทก์เสียเท่านั้น หาได้มีคำสั่งยกคำฟ้องหรือไม่รับคำฟ้องของโจทก์ที่ยื่นพร้อมกับ คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแต่ประการใด ดังนั้นคำฟ้องเดิมของโจทก์ยังคงมี อยู่เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องให้บริบูรณ์และกรณีเป็นไปตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 และมาตรา 180 โดยถูกต้อง ก็ชอบที่ ศาลจะสั่งให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้นได้ และชอบที่โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้ ได้สวนขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 156.

โจทก์ฟ้องและร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรและ
ทายาทโดยธรรมของพลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์มีสิทธิรับทรัพย์มรดกตาม
กฎหมาย ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของพลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ มีทั้งหมด 11
คน ขณะถึงแก่อนิจกรรมพลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ มีทรัพย์มรดกรวม
ราคา 116,172,770 บาท 44 สตางค์ โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับจำนวน 21,122,321
บาท 90 สตางค์ ทรัพย์สินอันเป็นกองมรดกทั้งหมดจำเลยทั้งสามเป็นผู้ครอบครอง
และได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลแพ่งขอให้พิพากษาให้จำเลยกับพวก
แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินจำนวน 21,122,321 บาท 90 สตางค์

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2528 ครั้นถึงวันนัด ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยโดยไม่ต้องไต่สวนพยานโจทก์
จึงให้งดการไต่สวนและมีคำสั่งว่าตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามไม่
ยอมแบ่งมรดกให้โจทก์อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แต่อย่างใด คดีของโจทก์จึง
ไม่มีมูลที่จะฟ้องร้อง ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา หากโจทก์ประสงค์จะ
ดำเนินคดีต่อไป ให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 7 วัน ต่อมาวันที่ 4 มีนาคม
2528 โจทก์ยื่นคำร้อง 2 ฉบับฉบับแรกขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่าทรัพย์สินอันเป็นกอง
มรดกทั้งหมดจำเลยทั้งสามเป็นผู้ครอบครอง และโจทก์ทั้งสองได้ติดต่อบอกกล่าวให้
จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสิทธิที่จะได้รับแล้ว แต่จำเลย
ทั้งสามไม่ยอมแบ่ง ส่วนคำร้องฉบับที่สองโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาคำร้องขอฟ้อง
อย่างคนอนาถาใหม่โดยโจทก์ยื่นคำร้องว่า ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องแล้ว ซึ่งตาม
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องของโจทก์ปรากฏว่า จำเลยทั้งสามไม่ยอมแบ่งทรัพย์
มรดกให้โจทก์ทั้งสองอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ คดีของโจทก์จึงมีมูลที่จะฟ้อง

ร้อง และโจทก์ทั้งสองเป็นคนยากจนไม่มีเงินจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ขอให้ศาล
พิจารณาคำร้องขอฟ้องอย่างคนอนาถาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องฉบับแรกที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่าศาลยังมิได้สั่งรับฟ้องจึง
ไม่มีคำฟ้องที่โจทก์จะขอแก้ไขได้ ให้ยกคำร้อง และสั่งคำร้องฉบับที่สองที่โจทก์ขอให้
พิจารณาคำร้องขอฟ้องอย่างคนอนาถาใหม่ว่า ศาลสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคน
อนาถาและคำร้องขอแก้ฟ้องไปแล้ว ไม่มีเหตุที่จะสั่งไต่สวนใหม่ให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น เฉพาะที่เกี่ยวกับคำร้องขอแก้ไขเพิ่ม
เติมฟ้องและคำร้องขอฟ้องอย่างคนอนาถาใหม่ของโจทก์ อนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติม
ฟ้องได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องขอฟ้องอย่างคนอนาถาใหม่ของโจทก์
แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี นอกจากนี้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมฟ้องได้ให้ศาลชั้น
ต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องขอฟ้องอย่างคนอนาถาใหม่นั้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
ห้ามมิให้ฎีกา จะฎีกาได้ต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือชี้ขาดคดีแล้วตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 และมาตรา 247จึงไม่รับฎีกาของจำเลย
ทั้งสาม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมฟ้อง
และให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอฟ้องอย่างคนอนาถาใหม่ของโจทก์นั้น ไม่เป็นคำ

สั่งระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226, 247 ให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาจำเลยทั้งสามไว้ดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งรับฎีกาจำเลยทั้งสาม และส่งสำเนาให้โจทก์ทั้งสองแก่โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาแล้วไม่แก้ฎีกา

ในปัญหาที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การที่โจทก์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องได้นั้น จะต้องเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อเรื่องนี้ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งงดการไต่สวนอนาถาและยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์โดยสั่งว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลจะฟ้องร้องเพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามไม่ยอมแบ่งมรดกให้โจทก์ โจทก์ยังไม่เกิดสิทธิโต้แย้งตามกฎหมายจึงเท่ากับว่าศาลชั้นต้นยังมีคำสั่งรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาแต่อย่างใดโจทก์จึงไม่มีอำนาจขอแก้ไขฟ้องในชั้นนี้ได้ เพราะเท่ากับไม่มีฟ้องเดิมของโจทก์ที่จะให้แก้ไขได้นั่นเอง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องได้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำร้องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องของโจทก์ก็ไม่เกิดสิทธิโต้แย้งตามกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดอนุญาตให้โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในกรณีเช่นนี้ได้ด้วยเมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องดังกล่าวแล้วศาลจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ใหม่อีกครั้งนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีที่โจทก์ยื่นฟ้องแล้วขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้นศาลจะสั่งรับฟ้องของโจทก์ไว้ทันทีไม่ได้ จำต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 155 โดยจะต้องไต่สวนให้เป็นที่เชื่อได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมและโจทก์ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นที่พอใจศาลด้วยว่าคดีของตนมีมูลที่จะฟ้องร้องศาลจึงจะอนุญาตให้โจทก์นั้นฟ้องคดีอย่างคนอนาถา

ได้ แล้วจึงจะมีคำสั่งให้รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาอย่างคดีอนาถาต่อไป เมื่อปรากฏว่าในระหว่างดำเนินการไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์อยู่นั้น ฟ้องเดิมของโจทก์ไม่บริบูรณ์ โจทก์ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์ โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 ซึ่งคำฟ้องเดิมกับคำฟ้องที่เสนอภายหลังนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกัน พอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และจะต้องยื่นก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานแล้วแต่กรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 180 สำหรับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในคดีที่โจทก์ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในระหว่างที่ศาลไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาอยู่นั้นไม่มีบทกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้นได้ กรณีเช่นนี้จึงต้องนำบทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 และมาตรา 180 มาใช้บังคับด้วย ซึ่งก็ไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด คดีนี้ปรากฏว่าในชั้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ยังส่งสำเนาคำร้องและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสามไม่ได้ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาเสียโดยอ้างเหตุว่า คดีของโจทก์ไม่มีมูลที่จะฟ้องร้อง และมีคำสั่งต่อไปอีกว่า หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 7 วัน เช่นนี้จะเห็นได้ว่าศาลชั้นต้นเพียงแต่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์เสียเท่านั้น หากได้มีคำสั่งยกคำฟ้องหรือไม่รับคำฟ้องของโจทก์ที่ยื่นพร้อมกับคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแต่ประการใดไม่ ดังนั้น คำฟ้องเดิมของโจทก์ยังคงมีอยู่เช่นเดิม เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องให้บริบูรณ์และคำฟ้องที่โจทก์ขอเพิ่มเติมนั้นก็เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และยื่นคำร้องนั้นก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานเมื่อกรณีเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 และมาตรา 180 โดยถูกต้องแล้วก็ชอบที่ศาลจะสั่งให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้นได้ และชอบที่โจทก์จะยื่น

คำร้อง ขอให้ไต่สวนขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมฟ้องได้ และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องขอฟ้องอย่างคนอนาถาใหม่ของโจทก์แล้ว มีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีนั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ